

**RANCAGUA**

RANCAGUA, 08 de junio 2016

Con esta fecha la alcaldía decretó lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1. El informe de Expropiación, de 23 de abril de 2016, suscrito por los señores directores don Daniel Gaete Villagra, Administrador Municipal, don Gustavo Lazo Fariña, Asesor Jurídico, don Raimundo Agliati Marchant, Director de SECPLAC, y don Andrés Cáceres Alarcón, Asesor Urbanista, referido a Expropiación de parte del inmueble Rol 1401-15 para apertura calle última Esperanza entre calle José Manuel Balmaceda y Calle La Cruz, de Rancagua, donde se detalla lo siguiente:

1.- Antecedentes de propiedad:

- Propietario: Obra Don Guanella
- Ubicación: Calle Balmaceda N° 400, Población Centenario, Rancagua
- Rol de Avalúo: 1401-15
- Terreno a expropiar: Faja de terreno de superficie total de **\$3.248,53 metros cuadrados**.
- Objeto: Apertura calle Última Esperanza entre calles Balmaceda y La Cruz, Rancagua.

2.- Aspectos Generales:

La Expropiación en estudio se propone en razón de la ejecución del Plan Regulador Comunal vigente, el que **contempla la apertura de calle última Esperanza en un perfil de 20 metros de ancho, entre calles Balmaceda y la Cruz**, que corresponde al **Lote o porción A** del Plano de expropiación, de una **superficie de 2.511.03 metros cuadrados**.

Además de ello, se contempla la expropiación de porción residual de terreno que corresponde de acuerdo a plano adjunto al Lote o Porción B, de una **superficie de 737,50 metros cuadrados**, toda vez que dicha porción por efecto de la expropiación del Lote o porción A, hace imposible para su propietaria- conforme a normas urbanísticas- su explotación o aprovechamiento

Todo lo anterior, esto es, ambas porciones de terreno importa una superficie total a expropiar de 3.248,53 metros cuadrados.

Dicha apertura importa dar cumplimiento al Estudio de Impacto al Sistema de Transporte Urbano aprobado por la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de O'Higgins para el proyecto Condominio Balmaceda que se emplaza en calle Balmaceda N° 698, proyecto que además contempla acceso por calle La Cruz. Dicho estudio exige la ejecución de parte de la calzada de calle última Esperanza a cargo de empresa constructora ejecutora del proyecto.

La ejecución de la mencionada apertura, por otra parte, es una de las soluciones viales requeridas en el Plan Maestro de Transporte de la ciudad de Rancagua, desarrollado por la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

Esta expropiación tiene como amparo legal la norma constitucional contenida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, el artículo 33 inciso 2° de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidad, artículos 83 y siguientes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y, el Decreto Ley N° 2186, publicado en Diario Oficial de fecha 09 de junio del año 1978, que aprueba Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones.

La disposición legal contenida en el artículo 33 inciso 2° de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, expresamente prescribe que para dar cumplimiento a las normas del Plan Regulador Comunal, las Municipalidades estarán facultadas para adquirir bienes raíces por expropiación, los que se declaran de utilidad pública.

3.- Beneficiarios:

La expropiación y apertura de calle última Esperanza, es de general beneficio para la conectividad de los habitantes del sector norte de la comuna de Rancagua, y en particular, a los vecinos del citado Condominio en construcción, y de las poblaciones Centenario, Williams Braden y Población Urmeneta.

4.- Del Terreno a Expropiar:

Conforme a Plano correspondiente, se contempla la expropiación **de 3.248,53 metros cuadrados, que comprende dos porciones de terreno, singularizadas como Porción A y B de las siguientes superficies, medidas y deslindes especiales o particulares:**



Porción A: Conformada en polígono **H-D-E-F-G-H**, de una superficie de **2.511,03 metros cuadrados**, tiene las siguientes medidas y deslindes: **Norte**, en tramo H-D en 126,54 metros con propiedad Rol 1401-15; **Sur**, en tramo E-F en 119,94 metros y en tramo G-F en 6,00 metros, con propiedad Rol 1401-15; **Oriente**, en tramo D-E en 18,42 metros con Camino La Cruz y **Poniente**, en tramo G-H en 26,35 metros con Calle Balmaceda y en parte con calle Última Esperanza.

Porción B: Conformada en polígono **A-B-C-D-E-H-I-A**, de una superficie de **737,50 metros cuadrados**, tiene las siguientes medidas y deslindes especiales: **Norte**, en tramo A-B de 14,76 metros y en tramo C-D, en 117,04 metros, con propiedad Rol 1401-14; **Sur**, en tramo D-H de 126,54 metros con Propiedad Rol 1401-15, y **Poniente**, en tramo H-I de 1,49 metros, en tramo I-A en 0,42 metros y en tramo B-C en 0,94 metros con Propiedad Rol 1401-14.

Porción o Superficie de terreno total a expropiar (Porción A + Porción B): conformada en Polígono **A-B-C-D-E-F-G-H-I-A**, de una superficie de **3.248,53 metros cuadrados**, tiene las siguientes medidas y deslindes especiales: Norte, en tramo A-B en 14,76 metros y en tramo C-D en 117,04 metros con propiedad Rol 1401-14; Sur, en tramo E-F de 119,94 metros con Propiedad Rol 1401-15 y en tramo G-F en 6,00 metros con Propiedad Rol 1401-15; Oriente, en tramo D-E de 18,42 metros con Camino La Cruz; Poniente, en tramo G-H en 26,35 metros con calle Balmaceda y en parte con calle Última Esperanza, en tramo H-I de 1,49 metros con propiedad rol N° 1401-14 en tramo I-A de 0,42 metros con propiedad Rol N° 1401-14, y en tramo B-C de 0,94 metros con propiedad Rol 1401-14.

4.1 Antecedentes legales del terreno a expropiar.

La franja de terreno a expropiar, forma parte de inmueble de mayor extensión singularizado en sus títulos como propiedad ubicada en Población Centenario de esta comuna, calle Balmaceda N° 400, que deslinda; **Norte**, Juan Cuadra, **Sur** calle López; **Oriente**, Camino de la Cruz y **Poniente**, Avenida José Manuel Balmaceda, Se encuentra inscrita a nombre de la Obra de Don Guanella, **a fojas 708 número 913 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 1951.**

La referida propietaria adquirió el inmueble por donación que le hizo don Julio Valenzuela Valenzuela, según escritura pública otorgada en esta ciudad con fecha 06 de agosto del año 1951, ante el Notario Público de Rancagua don Pedro Caro Garín.

Tiene asignado por el Servicio de Impuestos Internos, el rol de avalúo N° 1401-15 de esta comuna.

Conforme a Certificado de Hipotecas y Gravámenes tenido a la vista, dicha propiedad, le afecta prohibición convencional de no gravar y enajenar inscrita a fojas 246 N° 359 del Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 1951. Prohibición que no impide la expropiación de parte del inmueble ya singularizado.

5.- Valor de Indemnización y Modalidad de Pago:

Determinación de Indemnización y Modalidad de Pago:

5.1 Antecedentes Previos:

El Informe de Tasación de fecha 13 de Junio del año 2014, elaborado por la Comisión de Peritos integrada por los profesionales,, don Edmundo Gómez Lagos, Constructor Civil, RUT. N° 6.462.420-2; don Sergio Shipley Rubio, Ingeniero Civil, RUT. N° 10.271.349-4 y don Carlos Henríquez Durán, Arquitecto, RUT. N° 11.435.390-6, da cuenta que el valor total de la franja de terreno a expropiar de **3.248,53 metros cuadrados**, así como de plantaciones y especies forestales y reposición de cierre, asciende a esa fecha a la suma de **\$166.970.500.-(ciento sesenta y seis millones novecientos setenta mil quinientos pesos).**

El metro cuadrado de terreno a expropiar (3.248,53 metros cuadrados), se valora por la Comisión en 2,08 Unidades de fomento, de lo que resulta que la avaluación de la superficie a expropiar, a la fecha de elaboración de dicho informe, ascendía a la suma de \$162.426.500.-(ciento sesenta y dos millones cuatrocientos veinte y seis mil quinientos pesos).

Mejor Ciudad

www.rancagua.cl

Plaza de los Héroes N° 445 - Teléfonos (56) (72) 2230013 - Fax 2224271 - casillero 1752 de la Región Chile

Avenida República de Chile 592 | Fono: 072 - 2 / 203300
Viña del Mar 040 | Fono: 072 - 2 / 443700



Además de ello, se requirió de la Dirección de Obras Municipales Informe de tasación de la faja de terreno a expropiar, informe que se evacuó mediante documento de fecha 22 de febrero del año 2016, suscrito por Sr. Director de Obras, en donde se aprecia la faja de terreno total a expropiar, **esto es, los 3.248,53 metros cuadrados, en la cantidad de 5.172,63 unidades de fomento (\$132.866.554 pesos al 22 de febrero del 2016) Valor determinado que resulta de apreciar el metro cuadrado de terreno en la cantidad de 1,5923 unidades de fomento y multiplicarlo por la superficie a expropiar.**

5.2 Determinación de Indemnización definitiva y modalidad de pago:

Como resultado de gestiones encomendadas por Sr. Alcalde, desarrolladas por señor Administrador Municipal, Asesor Urbanista y Asesor Jurídico del Municipio, luego de una serie de reuniones, representante de la Obra Don Guanella, P, Hernán Latín Ramírez, según consta en documento escrito de fecha 29 de enero del año 2016, **confirmó acuerdo respecto de monto a pagar por la citada expropiación, la que asciende a la suma de \$120.000.000.- (ciento veinte millones de pesos), suma que se pagaría con un pie de \$30.000.000.- (treinta millones y 12 cuotas iguales mensuales y sucesivas de \$7.500.000.- (siete millones quinientos mil pesos) cada una, las que se reajustarán conforme a la variación que experimente la UF partir de la fecha de celebración de Convenio de Expropiación.**

Tal acuerdo, se ampara en la posibilidad que otorga la ley para que las partes puedan convenir el pago de la respectiva indemnización, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 del Decreto Ley N° 2.186, que aprueba Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones.

6.- Sugerencia:

Con los antecedentes expuestos precedentemente, las Unidades Municipales intervinientes sugieren al señor Alcalde y al H. Concejo Municipal, proceder a la expropiación de la Faja de terreno (Lotes o Porciones A+B), de una superficie de 3.248,53 metros cuadrados singularizada y descrita en el punto 4 de este Informe, a fin de consolidar la vialidad estructurante contemplada para el sector señalado en el Plan Regulador Comunal vigente, acción que va en directo beneficio de la conectividad y desarrollo de la ciudad y especialmente de los vecinos de la zona centro norte de Rancagua, mejorando su accesibilidad lo que producirá sin duda nuevas iniciativas de desarrollo.

2.- El Pase Interno N° 334, de 24 de mayo de 2016, del Director de Asesoría Jurídica, que informa que a fin de proceder Que, a fin de proceder, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 letra f de la ley 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a obtener el correspondiente acuerdo del H. Concejo Municipal de Rancagua, que apruebe la expropiación de parte del inmueble de dominio de la Obra Don Guanella ubicado en Calle Balmaceda sin número de esta comuna, expropiación destinada a apertura de calle Última Esperanza entre calles Balmaceda y La Cruz, me permito solicitar la inclusión de dicha materia como punto de tabla de la más próxima sesión de dicho Concejo.

3. Que, en Sesión Extraordinaria N° 157 de 25 de mayo de 2016, el Honorable Concejo Municipal, tomo conocimiento de los antecedentes de la referida expropiación, expresando en su intervención el Sr. Director de la Unidad de Asesoría Jurídica del Municipio la solicitud de acuerdo para aprobar Expropiación de 3.248,53 metros cuadrados de inmueble ubicado en calle Balmaceda S/N° de esta comuna, y que es parte de dominio de la Obra Don Guanella, para apertura de calle Última Esperanza, así como también Convenio de Pago respectivo por concepto de indemnización definitiva, indemnización que alcanzaría la suma **de \$120.000.000.- (ciento veinte millones de pesos), suma que se pagaría con un pie de \$30.000.000.- (treinta millones y 12 cuotas iguales mensuales y sucesivas de \$7.500.000.- (siete millones quinientos mil pesos) cada una, las que se reajustarán conforme a la variación que experimente la UF partir de la fecha de celebración de Convenio de Expropiación, y que se estima conveniente al interés municipal en razón de ser dicha suma muy inferior al valor de tasación estimada por Comisión de Peritos y, además, inferior al valor de tasación elaborada por la Dirección de Obras del Municipio.**

4. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra f) de la Ley N° 18.695, la expropiación que se refiere el presente Decreto y el correspondiente Convenio de Expropiación y Pago a celebrarse con propietario expropiada, fue aprobada por unanimidad de los señores Concejales asistentes, en Acuerdo del Honorable Concejo Municipal de Rancagua en su Sesión Extraordinaria de fecha 25 de mayo de 2016.

Mejor Ciudad

www.rancagua.cl

Plaza de los Héroes N° 445 - Teléfonos (56) (72) 2230013 - Fax 2224271 - casilla postal 2195

Avenida República de Chile 592 | Fono: 072 - 2 / 203300
Viña del Mar 040 | Fono: 072 - 2 / 443700



El correo electrónico de 25 de mayo de 2016, del señor Administrador Municipal, que solicita la dictación del Decreto Exento correspondiente, y

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República y las facultades que me confieren la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Decreto Ley N° 2.186 de 1978 y la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República.

DECRETO

EXENTO N°
2395 /

I.- EXPROPIÁSE, para efectos de dar cumplimiento a las normas del Plan Regulador de Rancagua, en conformidad al artículo 33 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, **la apertura de calle última Esperanza en un perfil de 20 metros de ancho, entre calles Balmaceda y la Cruz**, que corresponde al **Lote o porción A** del Plano de expropiación, de una **superficie de 2.511.03 metros cuadrados**. Además, **EXPROPIESE** la porción residual de terreno que corresponde acuerdo a plano, al Lote o Porción B, de una **superficie de 737,50 metros cuadrados**, toda vez que dicha porción por efecto de la expropiación del Lote o porción A, hace imposible para su propietaria- conforme a normas urbanísticas- su explotación o aprovechamiento. Todo lo anterior, esto es, ambas porciones de terreno importa una superficie total a expropiar de 3.248,53 metros cuadrados. El polígono completo a expropiar corresponde a: **Porción o Superficie de terreno total a expropiar (Porción A + Porción B): conformada en Polígono A-B-C-D-E-F-G-H-I-A, de una superficie de 3.248,53 metros cuadrados, tiene las siguientes medidas y deslindes especiales: Norte, en tramo A-B en 14,76 metros y en tramo C-D en 117,04 metros con propiedad Rol 1401-14; Sur, en tramo E-F de 119,94 metros con Propiedad Rol 1401-15 y en tramo G-F en 6,00 metros con Propiedad Rol 1401-15; Oriente, en tramo D-E de 18,42 metros con Camino La Cruz; Poniente, en tramo G-H en 26,35 metros con calle Balmaceda y en parte con calle Última Esperanza, en tramo H-I de 1,49 metros con propiedad rol N° 1401-14 en tramo I-A de 0,42 metros con propiedad Rol N° 1401-14, y en tramo B-C de 0,94 metros con propiedad Rol 1401-14, terreno de propiedad de la Obra Don Guanella.**

II.- FÍJESE, como monto definitivo de la referida expropiación la suma de **\$ \$120.000.000.- (ciento veinte millones de pesos)**, suma que se pagará con un pie de **\$30.000.000.- (treinta millones y 12 cuotas iguales mensuales y sucesivas de \$7.500.000.- (siete millones quinientos mil pesos) cada una, las que se reajustarán conforme a la variación que experimente la UF partir de la fecha de celebración de Convenio de Expropiación**, que se cancelará previa suscripción de Convenio, entre la Municipalidad y el propietario.

III.- SUSCRÍBASE, el correspondiente Convenio de Pago de Indemnización por Expropiación con la expropiada, dentro del término de 30 días hábiles a contar de la fecha del presente Decreto, estableciéndose en él como fecha de entrega material del inmueble expropiado y procediéndose a la misma, el día de suscripción de dicho Convenio.

IV.- IMPÚTESE el gasto al ítem o partida presupuestaria correspondiente.

V.- PUBLÍQUESE en extracto, **redactado por la Dirección de Asesoría Jurídica**, el presente Decreto de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley N° 2.186 de 1978, por una vez en el Diario Oficial, en días 1 o 15, y también en el Diario El Rancagüino.

VI.- REMÍTASE copia del presente Decreto a Carabineros de Chile para su entrega a la persona o personas que posean, ocupen o detenten el bien afecto a expropiación.

Mejor Ciudad



VII.- ANÓTESE al margen de la inscripción de dominio respectiva del inmueble, a que hace mención el presente Decreto.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO) EDUARDO SOTO ROMERO, ALCALDE DE RANCAGUA.

CARLOS MORALES LARA, SECRETARIO MUNICIPAL

Lo que transcribo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



CARLOS MORALES LARA
SECRETARIO MUNICIPAL

CML/APA/Asa.

IDDOC 138610

Distribución:

Secretaría Municipal, Asesoría Jurídica, Administrador Municipal, Control, Administración y Finanzas, D.O.M., SECPLAC, Asesoría Urbana, Página Web Municipal, Archivo Concejo N° 157 25.05.2016

Mejor Ciudad

www.rancagua.cl

Plaza de los Héroes N° 445 - Teléfonos (56) (72) 2230013 - Fax 2224271 - casillero 1765 de la Región Chile
Avenida República de Chile 592 | Fono: 072 - 2 / 203300
Viña del Mar 040 | Fono: 072 - 2 / 443700